

Direito Administrativo e Direito Publico - Normas Transversais a Licitacoes

Dossie de apoio com normas gerais de Direito Publico/Administrativo que condicionam a interpretacao e a pratica de licitacoes e contratos, mesmo nao sendo normas especificas de licitacao. Fontes primarias: planalto.gov.br. Consulta em 26/08/2026.

LINDB - Decreto-Lei 4.657/1942, arts. 20 a 30 (introduzidos pela Lei 13.655/2018, regulamentados pelo Decreto federal 9.830/2019)

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, nao se decidira com base em valores juridicos abstratos sem que sejam consideradas as consequencias praticas da decisao. Paragrafo unico: a motivacao demonstrara a necessidade e a adequacao da medida imposta, inclusive em face das possiveis alternativas.

Art. 21. A decisao que decretar a invalidacao de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa indicara de modo expreso suas consequencias juridicas e administrativas, e regularizacao pode ser feita de modo proporcional e equanime, sem prejuizo aos interesses gerais.

Art. 22. Na interpretacao de normas sobre gestao publica, serao considerados os obstaculos e as dificuldades reais do gestor e as exigencias das politicas publicas a seu cargo, sem prejuizo dos direitos dos administrados. §1o: atos praticados sob diferentes orientacoes gerais serao considerados validos, exceto comprovado dolo ou erro grosseiro. §3o: as sancoes ao agente publico consideram a natureza e a gravidade da infracao, os danos causados e as circunstancias.

Art. 24. A revisao, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja producao tenha se exaurido leva em conta as orientacoes gerais da epoca, vedado que, com base em mudanca posterior de orientacao, se declare invalidacao de situacao plenamente constituída.

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza juridica ou situacao contenciosa na aplicacao do direito publico, inclusive no caso de expedicao de licenca, a autoridade administrativa podera, apos oitiva do orgao juridico e, quando for o caso, apos consulta publica, e presentes razoes de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislacao aplicavel, o qual so produzira efeitos a partir de sua publicacao oficial.

Art. 28. O agente publico respondera pessoalmente por suas decisoes ou opinioes tecnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

Art. 30. As autoridades publicas devem atuar para aumentar a seguranca juridica na aplicacao das normas, inclusive por meio de regulamentos, sumulas administrativas e respostas a consultas, vinculantes na esfera administrativa.

Lei 9.784/1999 - Processo administrativo no ambito da Administracao Publica Federal

Art. 1o. Estabelece normas basicas sobre o processo administrativo no ambito da Administracao Federal direta e indireta, visando a protecao dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administracao.

Art. 2o. A Administracao Publica obedecera, dentre outros, aos principios da legalidade, finalidade, motivacao, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditorio, seguranca juridica, interesse publico e eficiencia.

Art. 3o. Sao direitos do administrado perante a Administracao: ser tratado com respeito; ter ciencia da tramitacao dos processos em que seja interessado, vista dos autos e copia de documentos; formular alegacoes e apresentar documentos antes da decisao, sendo considerados pelo orgao competente; fazer-se assistir por advogado, salvo exigencia legal.

Relevancia para licitacoes: a Lei 9.784/1999 aplica-se subsidiariamente aos processos licitatorios federais no que a Lei 14.133/2021 nao disciplinar especificamente (prazos recursais, forma de intimacao, principios do

processo administrativo, direito de vista e copia, motivacao dos atos administrativos).

Lei 8.429/1992 - Improbidade Administrativa (redacao dada pela Lei 14.230/2021)

Art. 1o. O sistema de responsabilizacao por atos de improbidade administrativa tutelara a probidade na organizacao do Estado e no exercicio de suas funcoes, exigindo dolo para a configuracao dos tipos de improbidade administrativa, vedada a interpretacao extensiva. Nao se aplica a este sistema principio constitucional inerente ao Direito Penal ou Sancionador, salvo disposicao expressa em contrario nesta Lei.

Art. 9o. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilicito auferir vantagem patrimonial indevida em razao do exercicio de cargo, mandato, funcao, emprego ou atividade nas entidades referidas no art. 1o, sendo necessaria a demonstracao de dolo para a configuracao do ato.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuizo ao erario qualquer acao ou omissao dolosa que enseje efetiva perda patrimonial, desvio, apropriacao, malbaratamento ou dilapidacao dos bens ou haveres. No mesmo artigo, incisos especificos tratam de contratacoes irregulares, dispensa ou inexigibilidade de licitacao fora das hipoteses legais, e frustracao de licitude de processo licitatorio.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os principios da administracao publica a acao ou omissao dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e legalidade.

Relevancia para licitacoes: apos a Lei 14.230/2021, a mera irregularidade formal ou a interpretacao razoavel de lei, sem dolo especifico do agente, nao configura improbidade. Isso deve ser observado para nao equiparar erro administrativo sanavel a fraude licitatoria dolosa.

Hierarquia normativa e cautela de uso

Este dossie sintetiza dispositivos estaveis e amplamente citados; para qualquer aplicacao pratica (parecer, decisao, defesa administrativa), deve-se consultar a redacao oficial vigente em planalto.gov.br, pois emendas supervenientes alteram a numeracao e o teor de paragrafos e incisos.